

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

TRA

Yellow Tech S.r.l., con sede legale in Viale Cassala, 30, 20143 Milano (MI), P.I. e C.F. 10568721210, in persona del legale rappresentante Sig. Antonio Pisante, di seguito denominata "Committente"

E

Simone Mattioli, nato a _____ il _____, residente in _____, titolare di P.IVA numero _____ in regime forfettario, di seguito denominato "professionista"

PREMESSO CHE

- Il Committente è una società attiva nel settore dell'innovazione e dell'adozione di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale Generativa, con particolare focus su sviluppo di soluzioni e servizi di automazione, consulenza, formazione.
- Il Professionista dichiara di possedere le competenze e le capacità professionali necessarie per svolgere attività di sviluppo e implementazioni di soluzioni informatiche;
- Le parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Professionista si impegna a svolgere l'incarico di **Junior AI Engineer**, che include le seguenti attività:

- Sviluppo e implementazione di soluzioni di AI Generativa, basata principalmente su LLM, e automazioni per clienti aziendali;
- Sviluppo e implementazioni di soluzioni di software full-stack per clienti aziendali;
- Eventuali ulteriori attività di sviluppo in materia di Intelligenza Artificiale strettamente connesse ai progetti e alle iniziative affidate dalla Committente al Professionista e preventivamente concordate tra le parti.

Art. 2 - Durata e Condizioni



2.1 Il presente contratto decorre dal 12 gennaio 2025 e ha validità 12 mesi, rinnovandosi automaticamente per uguale periodo in mancanza di disdetta scritta da una delle Parti con preavviso di 30 giorni.

Art. 3 - Modalità di esecuzione

Il Professionista godrà di piena autonomia nella determinazione delle modalità di esecuzione dell'incarico.

Il Professionista svolgerà l'incarico a favore della Committente, senza vincolo di subordinazione e senza eterodirezione. Le Parti, infatti, si danno reciprocamente atto di aver voluto instaurare un rapporto di collaborazione di natura autonoma.

Il Professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e dalle leggi. L'attività del Professionista avverrà sia da remoto, sia in presenza, presso gli uffici del Committente o di clienti, per ragioni operative, di delivery o per partecipazione a riunioni specifiche. Il Professionista opererà senza vincoli di orario o di presenza, salvo la necessità di rispettare le tempistiche di progetto.

Il Professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività e resta responsabile per la fornitura e l'utilizzo della propria attrezzatura professionale, nonché per l'organizzazione dei propri mezzi e tempi di lavoro.

Ai fini di garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici e dei dati della Committente e dei suoi Clienti, la Committente potrà mettere a disposizione del Professionista un computer e gli accessi agli strumenti digitali necessari all'esecuzione dell'incarico.

Tale dotazione rimane di esclusiva proprietà della Committente e dovrà essere utilizzata dal Professionista unicamente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, nel rispetto delle policy aziendali comunicate. Alla cessazione del rapporto, il Professionista si impegna a restituire senza ritardo il computer e a cessare immediatamente l'utilizzo degli accessi forniti.

Il Professionista opererà in sintonia con le indicazioni della Committente e nel rispetto di ogni normativa applicabile all'attività oggetto del contratto.

Art. 4 – Obblighi del collaboratore

4.1 Il Professionista si impegna a svolgere le attività oggetto del presente contratto con la massima diligenza richiesta dalla natura dell'attività, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, riservatezza e buona fede, in linea con le normative vigenti e le regole deontologiche della propria categoria professionale.

In particolare, il Professionista si impegna a:

- prestare la propria attività in piena autonomia organizzativa, garantendo il raggiungimento dei risultati concordati e la consegna dei progetti nei tempi previsti;
- informare tempestivamente la Committente in merito a eventuali criticità, ostacoli o ritardi che possano pregiudicare il buon andamento dei progetti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti o attività che possano generare conflitti di interesse con le finalità del presente accordo e astenersi dal porre in essere azioni atti o comportamenti di sviamento della clientela della Committente;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa danneggiare l'immagine, la reputazione o l'interesse della Committente.

4.2 La violazione della presente clausola da parte del Professionista potrà costituire motivo di risoluzione anticipata del contratto per giusta causa, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Art. 5 - Compenso

5.1 Per l'esecuzione dell'incarico, la Committente corrisponderà al Professionista un compenso annuale lordo onnicomprensivo di €31.200 (trentunomila duecento/00), rilasciato mensilmente. Tale importo è da intendersi comprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale a carico del Professionista.

5.2 Il Professionista emetterà fattura mensile, da inviare entro il mese successivo alla prestazione, con pagamento a 30 giorni data fattura.

5.3 A titolo di incentivazione, la Committente si riserva la facoltà di riconoscere al Professionista un ulteriore compenso variabile, fino a un importo massimo annuo di € 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00). Il riconoscimento di tale importo, così come la sua quantificazione effettiva, è rimesso alla valutazione della Committente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi progettuali concordati e dell'andamento generale dell'attività aziendale.

Art. 6 - Proprietà intellettuale

6.1 E' di proprietà esclusiva della Committente ogni diritto di proprietà intellettuale ed industriale relativo ad opere dell'ingegno, software, invenzioni e modelli ideati o sviluppati dal Professionista e relativi tanto all'organizzazione interna della Committente, che alla prestazione dei servizi ai clienti di quest'ultima.

6.2 Il Professionista a richiesta della Committente porrà in essere ogni atto necessario od opportuno per perfezionare la cessione alla stessa di tali diritti, sia mediante registrazione presso i pubblici uffici, che mediante stipulazione di idonei atti di cessione.

6.3 La Committente, nella determinazione del compenso erogato al Professionista ha tenuto conto del corrispettivo, sia per la cessione di tali diritti a favore della Committente che per il semplice utilizzo da parte di questa di tali diritti.

Art. 7 - Riservatezza

7.1 Il Professionista si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, i documenti, i contenuti e le comunicazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del presente contratto. salvo diversa previsione tra le Parti e normativa difforme sul punto.

Tale obbligo si estende a:

- dati personali e sensibili relativi a dipendenti, collaboratori, clienti o fornitori della Committente;
- contenuti progettuali, modelli organizzativi, software, codici o metodologie condivise;
- informazioni attinenti all'organizzazione, alle strategie commerciali, di marketing, economiche ed industriali della Committente e del gruppo, nonché relativamente ai documenti di qualunque genere - e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi, progetti, software, hardware, contratti, atti, calcoli, moduli, politiche retributive, ricerche e i piani di sviluppo della Committente e delle altre Committente del Gruppo.

7.2 Il Professionista si impegna a trattare tali dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana applicabile, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.



È fatto divieto al Professionista di:

- divulgare o comunicare a terzi non autorizzati i dati e le informazioni riservate;
- utilizzare le suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente legate alla presente collaborazione.

7.3 Il Professionista si impegna anche successivamente alla cessazione del presente contratto, a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della collaborazione e non divulgarli o utilizzarli direttamente o indirettamente per finalità proprie o di terzi.

7.4 Il Professionista riconosce che tali informazioni costituiscono segreti commerciali e industriali ai sensi degli art. 98 e 99 del CPI e che ogni uso o divulgazione non autorizzata potrà configurare concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 del c.c.

7.5 L'obbligo di riservatezza rimane efficace per un periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del contratto e in ogni caso senza limiti di tempo per le informazioni aventi natura di "segreto" commerciale o industriale.

7.6 La violazione di tale obbligo darà diritto alla Committente di richiedere l'integrale risarcimento dei danni subiti, inclusi quelli derivanti da perdita di clientela, know-how o vantaggio competitivo.

Art. 8 - Non-concorrenza e non-sollecitazione

8.1 Per tutta la durata del presente contratto, il Professionista si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, a titolo personale o per conto di terzi (ivi compresa la costituzione o partecipazione a società o studi professionali), attività in concorrenza con la Committente nel settore del settore di servizi informatici in ambito Intelligenza Artificiale.

In particolare, il Professionista si impegna a non prestare attività di sviluppo, implementazione, engineering, o altre attività di sviluppo analoghe a quelle descritte all'art. 1 in favore in favore di qualsiasi terzo, sia esso concorrente diretto della Committente o cliente finale.

Resta ferma la possibilità per il Professionista di svolgere attività professionali in settori non concorrenti e comunque non riconducibili allo sviluppo di servizi di trasformazione AI come sopra descritti.

8.2 Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente l'eventuale avvio di ulteriori collaborazioni professionali che possano rappresentare un potenziale conflitto d'interessi con le attività oggetto del presente contratto. Resta inteso che la Committente non potrà sindacare le scelte professionali del Collaboratore, ma potrà recedere dal contratto per giusta causa in caso di accertato conflitto di interessi che pregiudichi l'esecuzione dell'incarico in corso.

8.3 In conformità con quanto previsto dall'art. 2596 c.c., le parti convengono che per un periodo di 12 mesi successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto di collaborazione, il Professionista si impegna a:

- Non svolgere attività in concorrenza con la Committente, direttamente o indirettamente, a titolo personale o per conto di terzi (ivi compresa la costituzione o partecipazione a società concorrenti), e in particolare a non prestare attività di sviluppo, implementazione, o attività analoghe o comunque riconducibili a quelle in oggetto della collaborazione, in favore di soggetti che siano stati Clienti della Committente (o con i quali siano intercorse trattative commerciali documentabili) durante il periodo di vigenza del presente contratto.



- Non sollecitare, contattare, o indurre i suddetti Clienti a terminare i rapporti con la Committente o a trasferire le proprie commesse verso il Professionista o terzi soggetti.
- Non utilizzare know-how, materiali, documenti, procedure e informazioni acquisite durante il corso della collaborazione per attività proprie o di terzi in concorrenza con la Committente.

Il vincolo si estende all'intero territorio nazionale, in ragione della dislocazione diffusa della clientela della Committente.

8.4 Il presente patto è limitato sotto il profilo oggettivo, territoriale e temporale ed è volto a tutelare l'interesse legittimo della Committente e delle proprie informazioni.

8.5 Le parti riconoscono espressamente che il corrispettivo complessivo pattuito per la collaborazione, pari a €31.200,00 annui, è stato determinato tenendo in specifica considerazione il vincolo di non concorrenza e non sollecitazione di cui al presente articolo. Nello specifico, le parti convengono che una quota pari a €6.000,00 (seimila/00) del suddetto importo totale costituisce lo specifico corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza e non sollecitazione post-contrattuale (art. 2596 c.c.). Tale importo si intende corrisposto ratealmente all'interno dei pagamenti mensili concordati.

8.6 In caso di violazione del presente patto, la Committente avrà diritto alla restituzione integrale dell'importo di €6.000,00 imputato al patto, fatto salvo il diritto della Committente di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 9 – Divieto di storno di personale (No-Poach)

9.1 Il Professionista riconosce che la stabilità e la coesione del personale costituiscono un elemento essenziale dell'organizzazione societaria.

9.2 A tal fine, egli si impegna a non porre in essere, per un periodo di 12 mesi successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, condotte volte a indurre, sollecitare o incoraggiare dipendenti, collaboratori, consulenti, trainer, AI engineer o fornitori strategici della Committente con cui abbia intrattenuto rapporti professionali durante l'esecuzione dell'incarico, a interrompere o modificare il proprio rapporto. È altresì vietato assumere o avviare collaborazioni professionali, direttamente o indirettamente, con tali soggetti.

9.3 Il divieto di cui al punto 9.2 non si applica nei casi di candidatura spontanea del personale, qualora non vi sia stata alcuna sollecitazione attiva da parte del Professionista.

9.4 Le parti riconoscono che il corrispettivo pattuito per la collaborazione comprende anche la remunerazione per il rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede di cui al presente articolo, che trova fondamento negli artt. 1175, 1375 e 2598 n.3 c.c. (concorrenza sleale), senza necessità di ulteriore specifica valorizzazione economica.

9.5 In caso di violazione del presente patto, la Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito, inclusi i costi di sostituzione del personale sottratto e l'eventuale perdita di produttività.

Art. 10 - Recesso

10.1 Ciascuna parte può recedere dal presente contratto con un preavviso di 90 giorni, da comunicarsi tramite email.

10.2 In caso di recesso, il Professionista avrà diritto al compenso per l'attività svolta fino al momento dell'efficacia del recesso.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Professionista autorizza la Committente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per l'adempimento degli obblighi legali e fiscali.

12.2 Il Professionista si impegna a trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico in conformità al GDPR e alle istruzioni fornite dalla Committente in qualità di Titolare del trattamento.

Art. 13 - Disposizioni finali

13.1 Le parti dichiarano che il presente contratto e le clausole in esso contenuto sono state liberamente negoziate e che i limiti temporali e oggettivi risultano proporzionati all'interesse tutelato e che non pregiudica la libertà professionale del Professionista il quale ne accetta il contenuto.

13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

13.3 Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data: Milano, 29/12/2025

Per Yellow Tech S.r.l.

Il legale rappresentante

(Antonio Pisante)

Il Professionista

(Nome Professionista)